

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
QUE INDICA

VISTOS:

a. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo establecido en la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, las Resoluciones N° 178 de 16.04.2014 y N° 18 de 01.04.2017 de Contraloría General de la República.

b. La Ley N° 21.724 que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales.

CONSIDERANDO:

a. El Decreto Alcaldicio N° 123 de fecha 01 de enero de 2026, que Aprueba Programa Municipal denominado “Programa o Convenio de mi Departamento”, área de Gestión Servicio a la Comunidad.

b. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 123 de fecha 01 de enero de 2026.

c. El Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la I. Municipalidad de Chillán y don JUAN PABLO PÉREZ SOTO.

d. La necesidad de aprobar el contrato a honorarios suscrito al que se hizo referencia.

DECRETO:

1.-**APRUÉBESE** en todas sus partes el Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la I. Municipalidad de Chillán y don **JUAN PABLO PÉREZ SOTO**, RUT **12.345.678-9**, que se señala a continuación:

PRIMERO: Atendida la necesidad de satisfacer el cumplimiento de las funciones y cometidos específicos que se indicarán, en la representación invocada y conforme a lo dispuesto en el artículo 4° inciso segundo de la Ley N°18.883, la Ilustre Municipalidad de Chillán ha dispuesto contratar los servicios de **JUAN PABLO PÉREZ SOTO** para que cumpla la siguiente función específica:

El Trabajador deberá revisar, redactar, imprimir y archivar los documentos y correspondencia de la oficina. Asimismo, se encargará de atender las llamadas telefónicas y registrar el ingreso de datos en el sistema de la empresa.

SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del 01 de Julio del año 2026 y hasta el 31 de diciembre del año 2026, fecha última en la que concluirá sin necesidad de aviso previo.

En el evento que alguna de las partes desee poner término al presente contrato en forma anticipada, bastará que comunique a la otra su decisión en tal sentido, con la fecha en que se pretenda cesar la prestación de los servicios contratados, sin que se devengue como consecuencia de tal término anticipado, derecho a indemnización alguna de carácter laboral o civil.

En tal caso, el prestador de servicios tendrá derecho a percibir proporcionalmente el honorario pactado calculado en base al tiempo en que efectivamente prestó servicios.

TERCERO: La Municipalidad de Chillán se obliga a pagar por los servicios ya singularizados los honorarios brutos ascendientes a la suma total de **\$3.720.000, (tres millones setecientos veinte mil pesos.)**, el cual, se pagará en 6 cuotas iguales mensuales de **\$620.000 pesos, (seiscientos veinte mil pesos.)**, pagaderos dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente de ingresado el expediente completo a la Dirección de Administración y Finanzas una vez cumplidas las condiciones consignadas en la cláusula Cuarta. El Municipio retendrá de cada cuota de honorarios, el porcentaje correspondiente al impuesto a la renta cuyo entero se hará oportunamente en arcas fiscales.

CUARTO: El pago del honorario convenido se efectuará cuando se cumplan las siguientes condiciones copulativas:

- a) Se entregue, por parte del prestador la correspondiente boleta de honorarios;
- b) Se haya emitido por el prestador el respectivo informe de cumplimiento de contrato, especificándose las acciones o tareas ejecutadas en el período que se cobra, adjuntando los medios de verificación correspondientes, que evidencien la realización de las labores que se describen en relación a sus funciones, el cual, deberá contar con la aprobación del supervisor responsable y visado por el Director(a) en cuya unidad se recibieron los servicios;
- c) Tratándose del primer pago, debe adjuntarse la Declaración Jurada Simple.

QUINTO: JORNADA DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES. Para el cumplimiento de la labor encomendada, el contratado (a), estará sujeto a un control horario, debiendo cumplir sus funciones dentro del horario de funcionamiento establecido para los funcionarios municipales, conforme a la naturaleza de los servicios prestados.

En este sentido, el horario deberá ser de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, salvo en los casos en que, por la naturaleza de las tareas encomendadas y la necesidad del servicio, requieran que el contratado (a) preste sus servicios en una jornada distinta, definida previamente por el Director (a) e informada debidamente, debiendo registrar su asistencia mediante Sistema Digital de Registro de Asistencia.

TIEMPO COMPENSATORIO POR FUNCIONES EXCEPCIONALES: Cuando por necesidades del servicio debidamente justificadas o por la naturaleza de las funciones encomendadas, el/la prestador/a de servicios deba realizar actividades o cometidos fuera de la jornada ordinaria establecida en la Cláusula Quinta, o durante días sábado, domingo o festivos, previa instrucción por escrito del Director de la unidad respectiva, dichas horas podrán ser compensadas con tiempo de devolución. Este tiempo compensatorio deberá utilizarse preferentemente dentro del mismo mes calendario en que se generó, de común acuerdo con el Director de la unidad y siempre que no se afecte la continuidad del servicio. El uso de esta compensación no otorgará, bajo ningún evento, derecho al pago de horas extraordinarias ni a incrementos en el honorario bruto pactado en la Cláusula Tercera. El registro de estas actividades excepcionales y de su correspondiente compensación deberá quedar debidamente consignado en el sistema de control de asistencia establecido y detallado en el informe mensual de cumplimiento de contrato a que se refiere la Cláusula Cuarta, letra b). Esta modalidad de compensación horaria tiene por único objeto asegurar el cumplimiento de la jornada semanal pactada, resguardando la eficiencia en el uso de los recursos municipales y el principio de probidad administrativa.

SEXTO: Durante la vigencia del contrato, y siempre que no afecte la continuidad y el buen funcionamiento del servicio, el prestador de servicios podrá:

a) Días asimilables a administrativos: El contratado, podrá ausentarse hasta por **6 días hábiles** en el año calendario, con goce del honorario pactado. En atención a la vigencia del presente contrato (6 meses), serán otorgados **3 días hábiles**, fraccionable en medios días, debiendo contar, para hacer uso del beneficio, con la autorización previa del Director de la unidad correspondiente, considerando las necesidades y el buen funcionamiento del servicio. Dichos días deberán ser utilizados durante la vigencia de este contrato.

b) Optar a feriado de hasta **15 días hábiles**, una vez cumplido el plazo de un año ininterrumpido de prestar servicios, debiendo solicitar su feriado, por escrito, al Director de la unidad correspondiente, indicando la fecha y período en que hará uso del mismo, dentro del año calendario 2026. Con todo, el servidor deberá acreditar las condiciones copulativas de la cláusula cuarta para recibir el pago del honorario pactado del mes en que haga efectivo el feriado, lo que deberá certificar el Director de la unidad al momento de otorgarlo. Para hacer uso de este beneficio, el prestador de los servicios deberá tener a lo menos un año ininterrumpido y efectivo de servicios en la municipalidad.

c) Días por fallecimiento: Optar a un permiso hasta por 10 días corridos con goce de remuneración, en caso de fallecimiento de hijo/a; 07 días hábiles por muerte del hijo en período de gestación contados desde el fallecimiento; 07 días corridos en caso de fallecimiento de cónyuge o conviviente civil (Ley 21.371 del 29/09/2021) y 04 días hábiles en caso de fallecimiento de hermano/a, padre o madre. Para estos efectos el primer día será el día inmediatamente siguiente al fallecimiento.

d) Días por matrimonio o acuerdo de unión civil: Optar a un permiso con goce de honorarios por un máximo de 05 días hábiles continuos por matrimonio o acuerdo de unión civil. Este permiso se podrá utilizar, a elección del prestador de servicios, el día del matrimonio o del acuerdo de unión civil y en

los días anteriores o posteriores a su celebración, debiendo ser solicitado de manera escrita con 30 días de antelación y, además, presentar durante los 30 días siguientes, el respectivo certificado de matrimonio o acuerdo de unión civil para su justificación.

e) Descanso maternal/ días por nacimiento para el padre: En caso de embarazo, la prestadora de servicios tendrá derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas antes del parto y de 12 semanas después de él. Para hacer uso del descanso de maternidad deberá presentar al departamento de personal la respectiva licencia médica que acredite que el estado de embarazo ha llegado al periodo fijado para obtenerlo, para su registro. En el caso de la entrega de la licencia por periodo postnatal, se deberá adjuntar el certificado de nacimiento del infante.

El prestador tendrá derecho a un permiso de 5 días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar de dos formas: 1) Desde el momento del parto y en este caso los 5 días deben utilizarse en forma continua, esto es, sin interrupciones, saltándose los días de descanso semanal que pudieren existir en el período. 2) Utilizarlo dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento, en que puede distribuir los 5 días en la forma que estime pertinente, sea en forma continua o fraccionada, debiendo acreditarse con el certificado de nacimiento otorgado por el Registro Civil e Identificación, el que deberá ser presentado al Departamento de Recursos Humanos.

f) Bonos y aguinaldos: Acceder al beneficio de bono asimilado a fiestas patrias y navidad, que el gobierno entrega al sector municipal, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que deberá certificar el Director de la unidad al momento de otorgarlo.

SÉPTIMO: COTIZACIONES PREVISIONALES: Será obligación única y exclusiva del prestador de servicios dar cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 20.255 y Ley Nº 20.894, que establecen la obligatoriedad, a partir del año 2018, sobre el enterero de las cotizaciones previsionales para pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, salud, y las imposiciones que dicha norma le impone para concretar tal cotización. Por lo tanto, dicha normativa se entiende forma parte expresa del presente Contrato para todos los efectos legales y contractuales. La presente cláusula tendrá carácter de esencial. Asimismo, será única y exclusiva responsabilidad la tramitación, cobro y pago del subsidio de incapacidad laboral, el cual acceda dependiendo del pago de sus cotizaciones.

OCTAVO: CAPACITACIONES: Cuando el buen funcionamiento del servicio lo requiera, el prestador podrá concurrir a charlas y/o capacitaciones fuera de la comuna de Chillán a costo del Municipio, siempre, que se cuente primeramente con autorización e informe previo y fundado del Director (a) del área y del comité de capacitación y disponibilidad presupuestaria y financiera para tales fines.

Si se tratara de charlas, capacitaciones o seminarios de carácter gratuito, que no importen un desembolso pecuniario por parte de la Municipalidad, se requerirá sólo autorización de la Administradora Municipal.

Lo mismo para el caso que la persona contratada deba asistir a reuniones, realizar tareas y/o actividades fuera de la comuna derivadas de los servicios convenidos.

En los casos señalados en los párrafos precedentes, en la medida de que los cometidos sean efectuados fuera de la inter-comuna de Chillán y Chillán Viejo, el prestador de servicios tendrá derecho a percibir un viático diario asimilado a un grado 12º de la escala municipal de remuneraciones más el reembolso de los gastos de pasajes, todo lo cual, en todo caso, debe contar con autorización previa de la Administradora Municipal. El viático podrá ser diario, parcial, de faena, según la naturaleza del cometido.

Asimismo, el prestador tendrá derecho a vestuario, calzado, elementos de seguridad o herramientas, cuando el municipio lo considere pertinente e indispensable para prestar su servicio, siempre que tengan como consecuencia, los fines propios del municipio, y que exista disponibilidad presupuestaria respectiva para ello.

Para lo anterior, el Director de la unidad correspondiente, debe llevar un registro de la entrega de dichos bienes. Su mal uso o empleo originará las responsabilidades civiles y penales pertinentes. Tales bienes deben ser devueltos al término de la prestación de los servicios.

Cada cometido, para su validez, deberá ser decretado de acuerdo a la normativa establecida por la Contraloría General de la República (SIAPER) para estos casos.

NOVENO: Las partes dejan establecido en que convienen y aceptan que el Director Municipal en cuya unidad se recibieron los servicios, será responsable y tendrá atribuciones para:

- a) Verificar el cumplimiento de la prestación del servicio.
- b) Verificar la coherencia de la información que sustenta cada pago.
- c) Ingresar a la Dirección de Administración y Finanzas los documentos que sean necesarios y requeridos para efectos del pago de los honorarios, a que se refiere la cláusula cuarta del presente contrato.
- d) Determinar la procedencia o necesidad y, tramitar los actos administrativos que permitan la concurrencia del prestador del servicio a eventuales charlas, capacitaciones, reuniones, realizar tareas y/o actividades a que se refiere la cláusula Octava del presente contrato.

DÉCIMO: Las partes dejan claramente establecido que el presente contrato de Prestación de Servicios se firma en virtud a las facultades que se otorgan a la “Municipalidad” en el Artículo 4º de la Ley Nº 18.883, por lo que el prestador no tendrá la calidad de funcionario municipal.

Por lo anterior, no será de responsabilidad de la Municipalidad, cualquier accidente, hecho fortuito u otro que acontezca en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio del derecho del prestador de servicio respecto de la institución de seguridad laboral a la que pertenezca en calidad de independiente.

Las partes dejan expresa constancia dando el carácter de esencial a la presente cláusula.

DÉCIMO PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDAD. El prestador de servicios, declara bajo juramento, no estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y que, no le afecta ninguna de las incompatibilidades contempladas en el artículo 56 de la Ley Nº 18.575.



El prestador de servicios declara, bajo juramento, no tener conflicto de interés, y se obliga a informar cualquier situación sobrevenida, manifestando oportunamente su abstención.

DÉCIMO SEGUNDO: La persona contratada declara no mantener vigente otro contrato con la Administración del Estado ni ente privado, que sea legalmente incompatible con este instrumento, conforme expresa en declaración jurada simple que se acompaña a este instrumento.

DÉCIMO TERCERO: PROHIBICIONES. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidista o en cualesquiera otras ajenas a los fines para los cuales fue contratado. Su infracción, dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que en derecho procedan.

DÉCIMO CUARTO: PROBIDAD. El Prestador de Servicios se obliga a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, previsto en el artículo 52 de la Ley N° 18.575 y, especialmente, deberá tener presente lo establecido en el artículo 62, N° 10, de la Ley N° 18.575. La vulneración comprobada de dicho principio o la ejecución de cualquier conducta que amerite la aplicación del Protocolo de Prevención de la Violencia en el Trabajo, el Acoso Laboral y Sexual, constituirá una causal suficiente para que la Municipalidad ponga término anticipado al presente contrato.

DÉCIMO QUINTO: DEUDORES PENSIÓN DE ALIMENTOS: Por el presente instrumento, el prestador/a de servicios a honorarios, autoriza a la Municipalidad de Chillán a retener el monto respectivo por concepto de deuda de pensión de alimentos, fijada por sentencia judicial firme y ejecutoriada por el respectivo tribunal o algún equivalente jurisdiccional que haya convenido por dicho concepto. Del mismo modo autoriza a esta entidad edilicia a consignar dicho monto retenido en la cuenta abierta por el alimentario para el sólo efecto del pago de la deuda de pensión de alimentos o en la cuenta fijada por el tribunal para aquello. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 8 de la Ley 21.389. El prestador/a de servicios, no podrá alegar desconocimiento de su deuda y será responsable de regularizar su situación ante las entidades judiciales para el caso de tener anotaciones en el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos.

DÉCIMO SEXTO: El contratado (a) acepta que, el presente contrato se celebra en consideración al servicio que se desarrollará, de manera que, todo aquello que no se encuentre previsto en el mismo, queda sujeto a lo establecido en el Decreto Alcaldicio N° 96, de fecha 08 de Enero de 2026, que aprueba el Manual sobre Contrataciones y Pago de Personas Bajo la Modalidad de Honorarios, el cual, declara conocer y se compromete a respetar.

DÉCIMO SÉPTIMO: Para los efectos derivados del siguiente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Chillán y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.



DÉCIMO OCTAVO: La Personería de don **CAMILO FRANCISCO BENAVENTE JIMÉNEZ**, para actuar en representación de la Municipalidad de Chillán, consta en el Acta N°1 de fecha 06 de diciembre del año 2024, y del Decreto Alcaldicio N°15487 del mismo mes y año, que la aprueba, la que se tuvo a la vista y no se inserta por ser conocida de las partes.

2.- El gasto que genere el presente Decreto se imputara a la cuenta 215-21-04-004-001-000.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, TRANSCRÍBASE, COMUNÍQUESE Y
ARCHÍVESE. -**